

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 41/2538	เด็กชายเอกราช ม่วงศิริฯ กับพวก	โจทก์
	นายแกงลิ้ม แซ่ฮึง กับพวก	จำเลย
ป.วิ.พ. มาตรา 94		

สัญญาเช่าและหนังสือต่อท้ายสัญญาเช่าระบุไว้แต่เพียงว่าจำเลยจะต้องสร้างตึกแถวอาคารพาณิชย์เท่านั้นการที่โจทก์นำพยานบุคคลมาสืบว่ามีข้อตกลงด้วยวาจาว่าจำเลยจะต้องสร้างตึกแถวอาคารพาณิชย์3ชั้นและ2ชั้นหน้ากว้าง4เมตรลึก14ถึง16เมตรเป็นการนำสืบอธิบายความหมายของคำว่าตึกแถวอาคารพาณิชย์ในสัญญาไม่ใช่เป็นการสืบพยานบุคคลเพิ่มเติมตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในสัญญาเช่าและหนังสือต่อท้ายสัญญาเช่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา94(ข)โจทก์จึงนำพยานบุคคลมาสืบได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 30641 โดยได้รับการยกให้จากนายมงคล ม่วงศิริ โจทก์ที่ 2 ผู้เป็นบิดา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2523 โจทก์ที่ 2 เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของโจทก์ที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2521 โจทก์ที่ 2 จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ทำสัญญาแบ่งเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 30641 เฉพาะส่วนเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ 2 งาน เพื่อสร้างอาคารพาณิชย์มีกำหนด 30 ปี นับแต่วันที่ 21 มีนาคม 2521 เป็นต้นไป จดทะเบียนการเช่าที่สำนักงานที่ดินและมีเงื่อนไขตามหนังสือต่อท้ายสัญญาเช่าว่า เมื่อครบสัญญาเช่าสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในที่เช่านี้ จำเลยทั้งสอง

ยินยอมยกกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ให้เช่าโดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทน ภายหลังจากได้ทำสัญญาเช่าแล้ว จำเลยทั้งสองหาได้ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ทำถนนคอนกรีต และท่อระบายน้ำให้มีสภาพเรียบร้อยตามเงื่อนไขแห่งสัญญาเช่าไม่ อาคารที่ก่อสร้างไม่ถูกต้องตามสัญญา จึงถือว่าผิดสัญญา โจทก์ขอคิดค่าเสียหายห้องละ 100,000 บาทรวม 54 ห้อง เป็นเงิน 5,400,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันนำชำระเงิน 5,400,000 บาท และค่าขาดประโยชน์เดือนละ 100,000 บาท แก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองได้สร้างอาคารพาณิชย์ตามสัญญาเช่าให้เป็นที่ยอมรับแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2521 จำเลยทั้งสองได้ทำสัญญาเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 30641 แขวงบางบอน เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานครบางส่วนเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ 2 งาน มีกำหนด 30 ปี จากโจทก์ที่ 2 โดยจำเลยทั้งสองจะต้องก่อสร้างตึกแถวอาคารพาณิชย์ ถนนคอนกรีต และท่อระบายน้ำและยกให้แก่โจทก์เมื่อครบสัญญาเช่า คิดค่าเช่าปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 ตารางวาละ 1.50 บาท เดือนละ 3,900 บาท ปีที่ 11 ถึงปีที่ 20 ตารางวาละ 2 บาท เดือนละ 5,200 บาท ปีที่ 21 ถึงปีที่ 30 ตารางวาละ 3 บาท เดือนละ 7,800 บาท หากผิดสัญญาผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที ตามหนังสือแบ่งเช่าที่ดินและหนังสือต่อท้ายสัญญาเช่าเอกสารหมายเลข 8 และ 9 ต่อมาวันที่ 11 ธันวาคม 2527 โจทก์ที่ 2 ทำนิติกรรมยกที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ที่ 1 มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองว่าจำเลยทั้งสองผิดสัญญาไม่ก่อสร้างตึกแถวอาคารพาณิชย์ตามสัญญาเช่าจริงหรือไม่ ปัญหาแรกที่โจทก์ทั้งสองฎีกาว่าโจทก์จะนำพยานบุคคลมาสืบ

ว่ามีข้อตกลงด้วยว่าจำเลยทั้งสองจะต้องสร้างตึกแถวอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น และ 2 ชั้น หน้ากว้าง 4 เมตร ลึก 14 เมตรถึง 16 เมตร ได้หรือไม่ เห็นว่า ในสัญญาเช่า และหนังสือต่อท้ายสัญญาเช่าระบุไว้แต่เพียงว่าจำเลยจะต้องสร้างตึกแถวอาคารพาณิชย์เท่านั้น การที่โจทก์นำพยานบุคคลมาสืบดังกล่าวจึงเป็นการนำสืบอธิบายความหมายของคำว่าตึกแถวอาคารพาณิชย์ในสัญญาไม่ใช่เป็นการสืบพยานบุคคลเพิ่มเติม ตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในสัญญาเช่าและหนังสือต่อท้ายสัญญาเช่าตามเอกสารหมาย จ.8 และจ.9 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94(ข) แต่อย่างไรโจทก์จึงนำพยานบุคคลมาสืบได้"

(ชลอ ทองแย้ม-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ทวิช กำเนิดเพชร)

แผนก

ต้น หมายเหตุ

เวลาเช่า 30 ปี ก็ไม่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 ถึงหากจะได้มีการทำสัญญาเช่าเป็น
หนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก็ไม่น่าที่อยู่ในบังคับประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 ที่จะต้องห้ามมิให้สืบพยานบุคคลเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงเอกสาร เพราะกรณีเช่นนี้โจทก์ย่อมมีสิทธิตามสัญญาต่างตอบแทนนั้น
อยู่แล้วจึงมิใช่เป็นกรณีที่สัญญาดังกล่าวมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมา
แสดงแต่เป็นเรื่องที่สมควรใจทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกันเอง ทั้งการที่โจทก์ฟ้อง
บังคับจำเลยให้สร้างตึกแถวอาคารพาณิชย์นั้นเป็นการฟ้องบังคับตามสัญญาต่าง
ตอบแทน มิใช่บังคับตามสัญญาเช่าแต่อย่างใด ไพโรจน์ วายุภาพ